

1501631-18.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio

Comarca: Piedade

Foro: Foro de Piedade

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 50 (cinquenta) porções de maconha e 01 porção de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização legal e regulamentar. (pág. 73/75).

Determinada a notificação do acusado nos termos do artigo 55 da Lei de Tráfico e mantida a sua prisão cautelar (pág. 76). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piedade

Foro de Piedade

2ª Vara

Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade-SP - cep 18170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501631-18.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501631-18.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2235092/2021 - Delegacia de Polícia de Piedade, 19916990/2021 -

Delegacia de Polícia de Piedade, 750/2021 - Delegacia de Polícia de Piedade

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON APARECIDO CAMARGO SANTANNA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio

Vistos.

Anderson Aparecido Camargo Santanna foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da lei 11.343/06 porque, segundo narra a peça acusatória, no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 19h34min, na Rua Benedito Mucci, nº 90, Bairro Bom Pastor, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 50 (cinquenta) porções de maconha e 01 porção de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização legal e regulamentar. (pág. 73/75).

Determinada a notificação do acusado nos termos do artigo 55 da Lei de Tráfico e mantida a sua prisão cautelar (pág. 76).

Notificado, o réu ofertou defesa preliminar (pág. 82 e 88/89). A denúncia foi recebida, oportunidade em que foi designada audiência de instrução (pág. 97). Realizada a audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum, interrogado o réu e, ao final, determinada a juntada do laudo referente à perícia realizada nas substâncias entorpecentes apreendidas (pág. 110). Juntada do laudo do exame realizado nas substâncias entorpecentes apreendidas (pág. 113/120). Em alegações finais, na forma de memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia (pág. 124/127). A defesa, por sua vez, ante à confissão do acusado, pugnou pela fixação do regime semi-aberto e conversão da pena em restritiva de direitos (pág. 131/133). Juntada de certidão de objeto e pé (pág. 134/135).

É a síntese necessária.
Fundamento e decido.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, da materialidade e da autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante (pág. 1/2), boletim de ocorrência (pág. 3/5), auto de exibição e apreensão (pág.12), auto de constatação preliminar (pág. 13/14), laudos periciais (pág. 113/120), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

A autoria é, igualmente, incontestada, senão vejamos:

A testemunha Marcos Antonio Cattani Ribeiro, policial militar, narrou em juízo que estavam em patrulhamento pelo bairro Bom Pastor quando, ao adentrarem à rua Antonio Passareli, local conhecido como ponto de tráfico, avistaram o réu portando uma sacola na mão e este, ao avistar a viatura, tentou se evadir. Em perseguição, ao entrarem na rua Benedito Mucci, o réu dispensou a sacola e invadiu uma residência. Alegou que conseguiram apreender o réu e com ele foi localizada cocaína. Confirmou que a dona do imóvel disse conhecer o réu mas que ele não residia na casa. Com a permissão da proprietária do imóvel, entraram na residência e localizaram no telhado 50 porções de maconha. Confessou que o réu já era conhecido por ocorrências anteriores. Disse que, no momento da apreensão, o réu permaneceu calado (pág. 110). A testemunha Wellington Nunes da Silva, policial militar, confirmou os fatos narrados por seu colega de corporação (pág. 110).

Interrogado o réu, em juízo, este confessou os fatos narrados na denúncia. Alegou que estava passando por dificuldades financeiras e por essa razão estava traficando (pág. 110).

Destarte, as provas colhidas nos autos confirmam os fatos narrados na peça acusatória. A quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas e a forma como estavam acondicionadas são indicativos da destinação dos entorpecentes à mercância. O laudo de exame químico toxicológico foi conclusivo no sentido de que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína e maconha (pág. 113/120). Ademais, o réu confessou os fatos narrados sob o argumento de que estava desempregado e, a fim de sustentar sua família, ante as dificuldades financeiras as quais estava enfrentando, resolveu praticar o delito em comento. Deste modo, comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrados pelo Ministério Público na denúncia originária destes autos, de rigor a confirmação da pretensão punitiva estatal em face do acusado.
Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59 do Código Penal, considerando a conduta criminosa do acusado, notadamente por constar nos autos nº 1500120-82.2021.8.26.0567 (pág. 134/135), a condenação pela prática do mesmo delito cometido nestes autos, elevo as penas-base em 1/6, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, conforme artigo 65, III, "d", do Código Penal, reduzo a pena em 1/6; contudo, não

havendo possibilidade de uma atenuante levar as penas aquém do mínimo legal, ficam no patamar de cinco anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira e última fase, sem causas de aumento e de diminuição a considerar, torno as penas definitivas.

Diante da aparente hipossuficiência econômica e à míngua de maiores elementos sobre a situação econômica do acusado, fixo no piso o valor do dia-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público e, em consequência, declaro ANDERSON APARECIDO CAMARGO SANTANNA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e o condeno a cumprir a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade, com fundamento no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28 de março de 2.007. Pelos mesmos fundamentos, e por expressa vedação legal, decorrente do montante total das penas ora estipulado, verifico que ao réu não podem ser concedidos os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Em virtude da presente decisão e considerando-se também a gravidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como o regime de pena imposto, o réu não faz jus ao benefício de recorrer em liberdade.

Recomende-se a prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, providencie-se o necessário para execução das penas.

Custas na forma da lei.

PIC.

Piedade, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA